

会社法

講義レジュメ

第4回 株式① 総説 株式の内容・種類
株主の権利と株式について理解する。

担当教員 森江 1

I 総説

株式会社の設立を進める中で、発起人A男らは出資にあたり自ら株式を引き受けた。募集設立では、発起人以外の者も株式を引き受けている。

株式とは何か。ビジネスにおいて先ず必要な物は金銭であるが、手元になくても大きな事業ができる仕組みが株式会社である。

大きな資金を出してくれと頼むよりも、饅頭1個いくらというように小さな単位にして(細分化)、「社員たる地位」として売れば、金持ちでなくても買いやすい。買いやすいから多くの人にたくさん売ることができ、資金がたくさん集まることになる。

1. 株式の意義と性質

(1) 株式という仕組みの意味

株式とは、株式会社における出資者である社員
すなわち（① **株主の地位**）を
均一の割合的単位に細分化したものである。

Q. なぜ↑のような形をとることを要求するのか？

A. (①)を均一の割合的単位に細分化することで、
会社の事務処理を簡便化し、また、不特定多数
の者に出資を求めることができる。



(2)持分複数主義とは何か

株式会社では、株主は複数の株式を有することができるが、これを(① **持分複数主義**)という。

(3)株式は原則譲渡自由であるがなぜか(会127条)

株主には退社による払い戻しが認められないからである。



2. 株主の責任

株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする(会104条)。それ以外には何ら義務を負わない。これを株主の(② **間接有限責任**)という。

3. 株主の権利

(1) 自益権と共益権

株主の権利は、学問上、(① 自益権)と
(② 共益権)とに分類される。

自益権とは？

株主が会社から(③ 経済的利益)を受ける権利。

ex 剰余金配当請求権(会105条①1)、残余財産分配請求権(会105条①2)とが中心であるが、株式買取請求権なども含まれる。

共益権とは？

株主が**会社の経営に参加し、会社の経営を**
(④ 監督是正)する権利。

ex 株主総会における議決権(会105条①3)が中心であるが、その他、会社の運営を監督是正する権利が含まれる。

(2) 単独株主権と少数株主権

株主の権利には、自益権と共益権という分類の他に、
(① 単独株主権) と
(② 少数株主権) という分類がある。

単独株主権とは？

1株でも有していれば行使できる権利。

少数株主権とは？

会社の総株主の議決権の一定割合以上または一定数以上の議決権を有する株主でなければ行使できない権利。



**自益権はすべて単独株主権であり、共益権のうちでも
議決権は単独株主権であるが、監督是正権には単独
株主権のものと少数株主権のものがある。**

単独株主権	自益権	剰余金配当請求権 残余財産分配請求権等
	共益権	議決権
少数株主権		監督是正権

4. 株式の共有

法律の根拠なくして、株式を1株未満に細分化することは許されない。これを**株式不可分の原則**という。もともと、1株を2人以上の者が**共有**することは認められている(会106条)。

株式を数人で相続した場合のように、株式を**共有**すると、全員で株主権を行使するのは面倒である。会社にとっても、事務処理が煩雑となる。そこで**会社法は、共有者が株主権を行使する者1人を定め、会社にその氏名または名称を通知しなければ、株主権を行使できないとした(会106条本文)**。会社からの通知・催告の受領についても、その受領者の指定と会社への通知が必要である(会126条3項)。

5. 株主平等の原則

株主平等の原則とは何か？

株主としての資格に基づいた法律関係において、会社は、株主を、その有する（① 株式の内容 ）および数に応じて平等に扱わなければならないとする原則を「株主平等の原則」という。

株主平等の原則に反する会社の行為は無効である。

「株式の内容」とはどのようなものか？

課題にチャレンジ！

それでは、第4回授業の復習問題にチャレンジしてみましょう！

UNIPAのテスト機能からテストを実施してください。

※UNIPA利用マニュアル 授業・出席13頁～を参照